

La Fiscalité désigne l'ensemble des règles et lois régissant la perception des impôts par un état.

Generalité :

A/ Définition : La Fiscalité est l'ensemble des règles des lois et de la pratique qui régissent le système de prélèvement des impôts et des taxes par le pouvoir publics (**Etat et Collectivité territoriale**). Elle vise à financer les dépenses publiques telles que les services sociaux, l'éducation et la sécurité ; et assurer la redistribution des ressources pour réduire les inégalités économiques et sociales. La Fiscalité peut également avoir une fonction incitative ou dissuasive ; influençant certains comportements de citoyens ou des entreprises par exemple en favorisant l'investissement ou en réduisant la consommation de certains produits.

B/ Aperçu historique : La Fiscalité a des racines anciennes remontant aux premières civilisations organisées dès la Mésopotamie (Tigre et Euphrate) et le globe antique les autorités collectées des biens comme des récoltes ou du bétail pour financer les projets publics, les Temples et la défense.

Sous l'empire romain la Fiscalité devient plus structurée avec des impôts directs (comme l'impôt sur le revenu) et indirects (comme les taxes sur les transactions commerciales).

Ce système fiscal romain influencera l'Europe pendant des siècles où les rois médiévaux percevaient des taxes et des droits pour financer les guerres et fortifications souvent au prix de révoltes populaires.

Le monde islamique a également contribué au développement de la fiscalité surtout au moyenage sous les Califes ^{omeyyades} et ^{abbassides}. Ce système fiscal introduit plusieurs impôts distincts :

- **La Zakat** : une aumône ^{obligatoire} visant la redistribution de richesse.

- **Le Kharage** : un impôt foncier prélevé sur les terres conquises.

- **La guzja** : une taxe de protection pour les non-musulmans.

- **L'ushr** : un impôt sur le produit agricole.

Ces impôts financent l'administration, les infrastructures et les œuvres de bienfaisance.

Ibn Khaldoun, philosophe musulman, a également pensé finance influence la pensée fiscale en observant que des taux d'imposition trop élevés peuvent freiner le développement économique.

Une idée qui préfigure les théories modernes.

Ce modèle fiscal de l'Empire islamique a influencé les régions de l'Afrique et de l'Asie à travers les échanges culturels et commerciaux, se trouvant dans le système fiscal byzantin ^{ottoman} et ^{persan}.

La fiscalité moderne commence à émerger aux ^{XVII^{ème}} et ^{XVIII^{ème}} siècles avec la montée de l'Etat - Nation et les besoins de financement. Les Révolutions américaine et française marquent les tournants historiques avec des revendications pour le droit de la représentation. Les décisions fiscales d'ont le slogan américain : **no tax no representation**.

- Simplifiée : un bon système Fiscal et Facile à comprendre et à administrer

4/ Type d'impôts :

4/ Les acteurs de la Fiscalité

- Le Contribuable : celui qui est assujéti aux impôts qui se soit en particulier (personne physique) ou une entreprise (personne morale) ;

- L'Administration Fiscale : l'organisme de l'état chargé de la collecte des impôts et de l'application des lois fiscales

- Legislateurs et régulateurs : Ceux qui créent et modifient les lois fiscales pour répondre aux objectifs économiques et sociaux du pays

12 - 11 - 2024

Chapitre I : U.N.E.M

Impôt :

I - Définition :

Pour Gaston JÉZE : " L'impôt est une prestation pécuniaire requise de personnes physiques ou morales par voies d'autorités à titre définitif et sans contre-partie en vue de la couverture des charges publiques et pour permettre à l'état d'effectuer certaines interventions dans le domaine économique et social "



Gaston JÉZE, cité par DUVORGER, Emman G.
Politique, 11^{ème} édition, PUF, Paris 2007.
رقم الإصدار : maison شارع الإصدار

II - Les paramètres de l'impôt :

sont des éléments essentiels qui définissent la manière dont l'impôt est conçu :

① - L'Assiette : elle représente la base sur laquelle l'impôt est calculé. Il s'agit de la valeur ou du montant sur lequel le taux d'imposition est appliqué pour déterminer le montant dû par le contribuable.

L'Assiette doit être clairement définie par la loi et les réglementations fiscales afin de garantir la transparence et l'équité.

Par exemple pour l'impôt sur le Revenu (IR) l'Assiette est le revenu net imposable après déduction des charges déductibles.

② - Le taux : Il s'agit du pourcentage ou le montant fixe appliqué à l'Assiette pour calculer l'impôt à payer. On peut distinguer plusieurs taux d'impositions :

- Taux proportionnel : un taux unique qui s'applique à toute l'Assiette quel que soit le montant. Par exemple la TVA qui souvent est appliquée à un ~~taux~~ ^{taux} sur tout bien ou service (16% en Mauritanie).

- Taux progressif : ce taux augmente en fonction de l'Assiette. Plus l'Assiette est élevée, plus le taux d'imposition appliqué est élevé. Ce type de taux est typique pour l'impôt sur le revenu, pour l'impôt sur le salaire ou les tranches de revenus imposables sont soumises à des taux croissants (ITS).

- Taux régressif : moins fréquent, ce type de taux diminue lorsque l'Assiette augmente. Il peut être perçu comme moins équitable car elle impose proportionnellement moins aux personnes ayant des ressources élevées.

plus value différence entre prix de vente et prix d'acquisition
moins valeur

③ les Modalités de recouvrement :
représentent l'ensemble de procédures et de méthodes
mise en place pour collecter l'impôt dû par le contribuable.

(3-1) Caractéristiques :

- Modes de paiement : les impôts peuvent être prélevés
à la source (comme pour les salaires ou l'employeur
prélève directement l'impôt sur le revenu) ou déclarés
et payés par le contribuable lui-même (comme impôts
sur les sociétés).

- Fréquence de paiement : Certains impôts sont payés
annuellement (IS, IBAPP, IRE... etc) tandis que
d'autres peuvent être payés de manière plus fréquente
(Non seulement comme le TVA, ITS... etc).

- Mécanisme de contrôle et de sanction : L'administ
fiscale permet en effet des mécanismes
de contrôle tel que des vérifications, des audits et
des recoupements ; pour s'assurer que l'impôt est
correctement calculé et payé. Des pénalités peuvent
être appliquées en cas de retard de paiement ou de
fraude.

III - Types d'impôt :

On peut distinguer : selon la pratique administrative
on peut distinguer les types d'impôt :

④ Impôts directs : sont des taxes prélevées
directement sur le revenu, le patrimoine ou
la propriété des contribuables. Ces impôts sont
généralement payés par la personne
où l'entreprise acquise sont imposés sans
possibilité de transfert à une autre partie person



credit score au Etats-Unis
diagramme de comparaison des taxes
Ces 7 points de

penalité 10% → 80% | Contrôle supérieur 10% ou 20%
 Franchise = $\frac{10}{50}$
 Quitance = $\frac{10}{50}$

chaque impôt :
 Caractérisé par :
 Assiète - A → Masse Salariale
 Taux - T → 64% Salaires
 Modalité - M → Annuelle (Franchise annuelle ou mensuelle)

III - 1.1 Caractéristique principale :

- ⊕ Imposées sur les revenus et la richesse :
 ces impôts sont prélevés sur des bases stables tel que le revenu de particuliers (salaire - bénéfices - etc) ou la propriété (bien ou mobilier) -
- ⊕ Paiement direct : supporté à titre définitif par le contribuable. L'impôt est payé directement par le contribuable généralement sous forme de déclaration fiscale
- ⊕ Frappe une situation durable par sa nature. Il s'agit que l'impôt s'applique à des assiettes fiscales qui ne fluctuent pas radicalement sur le court terme et qui sont prévisibles

(IS, ITS, IRE, etc)

- ⊕ Contrôle : les impôts permettent en meilleur suivi des ressources et des ressources recette fiscales par l'administration fiscale.

III - 1.2 : Exemples courants :

- ⊕ Impôt sur le revenu : chaque contribuable paie un pourcentage de ses revenus annuel en fonction de barèmes spécifiques.
- ⊕ Impôt sur fortune : certaines législations imposent une taxe sur le patrimoine de personnes possédant des biens de grandes valeurs.
- ⊕ Impôts fonciers : imposée sur la propriété immobilière. Ils sont payés par le propriétaire du bien.

III.1.3 Avantage

⊕ Justice Fiscale : La progressivité d'impôt directs Favorise l'équité en imposant d'avantages des personnes qui ont des revenus ou de patrimoines élevés.

⊕ Stabilité des recettes : Les recettes fiscales sont généralement stables car elles sont basées sur les revenus relativement prévisibles.

III.1.4 Inconvénients

⊕ Complexité administrative : les processus de déclarations et de perception peuvent être compliqués entraînant des coûts de gestion élevés.

⊕ Evasion Fiscale : certains contribuables peuvent chercher à échapper à l'impôt par divers mécanismes d'optimisations fiscales.

III.2

Impôt indirect :